

1500383-35.2020.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ALINE AMARAL DA SILVA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/04/2022

... em região conhecida pelo tráfico de entorpecentes quando avistaram o réu conduzindo uma bicicleta. Em razão do acusado ser conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, o fato de estar em local de comércio de entorpecentes, bem como estar conduzindo uma bicicleta de forma errante, tentando se evadir do encontro com os policiais, enquanto escondia um objeto ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, Tupã-SP - cep 17605-900

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500383-35.2020.8.26.0637 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500383-35.2020.8.26.0637

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2085334/2020 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 10813497 - CENTRAL POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 795/20/229 - CENTRAL

POL.JUDICIÁRIA-TUPÃ, 2085334 - 03º D.P. TUPÃ, 795/20/229 - 03º D.P. TUPÃ, 2085334 - 03º D.P. TUPÃ, 795/20/229 - 03º D.P. TUPÃ

Autor:

Justiça Pública

Réu:

TAILISSON KAIQUE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ALINE AMARAL DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de TAILISSON KAIQUE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, pois, no dia 02 de abril de 2020, por volta das 12h25, na rua Bahia, nº 232, em via pública, cidade e Comarca de Tupã, trazia consigo, para posterior entrega a consumo de terceiros, 1 (uma) porção de cocaína, na forma de crack, com peso líquido de 6,51g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Apresentada defesa prévia (fls. 185/187).

Recebida a denúncia em 13/08/2021 e, ante a ausência de causas para a absolvição sumária, determinado o prosseguimento do processo (fls. 190/193).

Realizada audiência de instrução com a oitiva de duas testemunhas da acusação e o interrogatório do réu.

O Ministério Público apresentou memoriais orais postulando o julgamento procedente da denúncia. Na dosimetria, pontuou ser o réu reincidente específico, devendo tal situação ser valorada. Sustentou a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea. Argumentou a impossibilidade de incidência da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei de Drogas e a necessidade de adoção do regime inicial fechado. Afirmou a impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A Defesa apresentou alegações finais escritas sustentando a ilicitude probatória em razão da abordagem realizada unicamente com fundamento em atitude suspeita. No caso de condenação, sustou a inexistência de circunstâncias negativas do art. 59 do Código Penal e a incidência da atenuante da confissão espontânea. Postulou a adoção do regime inicial menos gravoso e o direito de apelar em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

A pretensão punitiva é procedente.

A materialidade delitiva ficou demonstrada no Boletim de Ocorrência (fls. 1/2), Auto de Prisão em Flagrante (fl. 3), Termo de Depoimento (fls. 4/5), Termo de Interrogatório (fl. 6), Auto de Exibição/Apreensão (fl. 23), Registros Fotográficos (fls. 24/25), Laudo Pericial (fls. 26/29), Relatório Final (fls. 112/113), bem como nas demais provas produzidas em juízo.

A autoria delitiva pode ser seguramente atribuída ao acusado.

Anderson Avellaneda Luz e Alessandro Conelian relataram, em síntese, que estavam em patrulhamento quando avistaram o acusado trafegando em uma bicicleta. Ao notar a aproximação policial, o réu passou a manobrar a bicicleta de forma errante, bem como os depoentes perceberam que ele parecia segurar algum objeto em uma das mãos que estava fechada sobre o guidão. Em razão da tentativa de evitar o contato, bem como ser o denunciado conhecido dos meios policiais, realizaram a abordagem. O acusado trazia consigo uma grande porção de crack e admitiu que estava traficando no local. Asseveraram que o denunciado estava fazendo "peão", conhecido meio em que o traficante fica circulando de bicicleta em busca de usuários, e ao realizar a venda, fracionava no local a porção de entorpecente.

Por sua vez, o réu Tailisson Kaique Ribeiro dos Santos Silva confessou a autoria delitiva. Disse que, na data dos fatos, em razão da pandemia de Covid-19, estava em dificuldades financeiras e não tinha meios de sustentar sua família e seus filhos. Decidiu realizar a venda de drogas e disse estar arrependido.

Os depoimentos prestados na fase judicial estão em consonância com as demais evidências colhidas dos autos e demonstram com segurança que o réu praticou o delito que lhe é atribuído.

Conforme apurado, os policiais militares estavam em patrulhamento em região conhecida pelo tráfico de entorpecentes quando avistaram o réu conduzindo uma bicicleta. Em razão do acusado ser conhecido dos meios policiais pelo envolvimento com o tráfico, o fato de estar em local de comércio de entorpecentes, bem como

estar conduzindo uma bicicleta de forma errante, tentando se evadir do encontro com os policiais, enquanto escondia um objeto em sua mão, caracteriza cenário de possível ocorrência de delito, autorizando a abordagem que, fria-se, ocorreu em via pública.

Ademais, a conduta do acusado indicava possível prática de "peão", conhecida tática no meio do tráfico que consiste na procura aleatória de usuários com auxílio de meio de transporte, no caso, bicicleta.

Assim, não há qualquer irregularidade na conduta dos policiais e na abordagem que culminou com o encontro dos entorpecentes.

Sobre a caracterização do delito, além da relato dos policiais militares, há a confissão do réu que afirmou que realizava o comércio de drogas como forma de seu sustento, demonstrando sua vinculação ao fato criminoso.

O acusado era, na data dos fatos, imputável, tinha plena consciência da ilicitude de sua conduta, não havendo quaisquer excludentes de ilicitude ou de culpabilidade que possam beneficiá-lo.

A prova é certa, segura e não deixa dúvidas de o réu praticou a(s) conduta(s) delitiva(s) descrita(s) na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Passo à dosimetria da pena.

Analizadas as diretrizes do art. 59 do Código Penal, verifico que o acusado agiu com culpabilidade normal à espécie. Não possui maus antecedentes. Inexistem elementos desabonadores da personalidade do réu e de sua conduta social. Os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime não destoam do esperado em delitos desta natureza. O comportamento da vítima não pode ser aferido nesse tipo de delito.

No tocante aos vetores do art. 42 da Lei 11.343/06, a quantidade de drogas não são expressivas a ensejar maior reprimenda. Contudo, a natureza dos entorpecentes, em razão do encontro da substância "crack", deve ser desvalorada, considerando que a forma de administração (aspiração pulmonar) é extremamente nociva ao usuário e à saúde pública em geral, além de apresentar um efeito viciante mais acentuado.

Em razão da existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Na segunda fase, presente a agravante da reincidência (condenação autos nº 0000601-35.2017.8.26.0996 – fls. 126/128) e a atenuante da confissão espontânea, as quais podem ser integralmente compensadas.

Na terceira etapa, inviável a incidência do art. 33, §4º da Lei de Drogas, uma vez que o acusado é reincidente, de forma que torno definitiva a pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão.

Embora a quantidade de pena aplicada possibilite a adoção de regime semiaberto, o §3º do art. 33 do Código Penal estabelece que "a determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á em observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código". Assim, considerando a reincidência e a necessidade de a pena cumprir sua função preventiva, entendo que o mais adequado no caso em tela é que o sentenciado inicie o cumprimento da pena no regime fechado.

A pena de multa, por simetria, fica estabelecida em 611 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em razão da quantidade de pena aplicada, inviável a incidência dos benefícios do art. 44 e 77 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu TAILISSON KAIQUE RIBEIRO DOS SANTOS SILVA como incurso no art. 33, "caput", da Lei nº 11.343/06, à pena de 6 anos, 1 mês e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 611 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Defiro ao réu o direito de apelar em liberdade.

Nos termos do artigo 63 da Lei nº 11.343/06, de rigor a decretação do perdimento em favor da União do numerário apreendido (fls. 10/11).

Com o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório do Distribuidor, ao IIRGD (NSCGH, arts. 393, V e §1º e 398) e ao TRE (NSCGH, art. 398), expeça-se guia de recolhimento definitiva.

Custas na forma da lei.

P.I.C.

Tupã, 01 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA